

Fiktív B2B szolgáltatási szerződés

Nem megfelelő oktatási példa

amely létrejött egyrészről

CloudMentor Services Kft.

székhely: 1111 Budapest, Példa utca 1.

cégjegyzékszám: 01-09-999999

adószám: 12345678-2-42

képviseli: Minta Márton ügyvezető

a továbbiakban: Szolgáltató,

másrészről

GlobalPartner Solutions Ltd.

székhely: 88 Example Road, London, Egyesült Királyság

cégjegyzékszám: 00000000

adószám: GB123456789

képviseli: John Sample ügyvezető

a továbbiakban: Megrendelő,

együttesen: Felek között az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya

1.1. A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére informatikai, DevOps, cloud engineering, üzemeltetéstámogatási és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt.

1.2. A szolgáltatás magában foglalhatja különösen: cloud infrastruktúra támogatását, Kubernetes környezetek üzemeltetését, CI/CD pipeline-ok karbantartását, monitoring és logging rendszerek támogatását, incidenskezelési támogatást, valamint technikai dokumentációk készítését.

1.3. A szolgáltatás részletes tartalmát Felek e-mailben, ticketing rendszerben vagy szóban egyeztetik.

Megfelelőségi probléma: A szolgáltatási kör túl laza, nincs pontos melléklet, nincs teljesítési struktúra, nincs egyértelmű felelősségi mátrix.

2. Szerződéses érték

2.1. Felek a jelen szerződés éves keretértékét 150 000 EUR, azaz százötvenezer euró összegben határozzák meg.

2.2. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató a szolgáltatásokat előleg nélkül kezdi meg.

2.3. A Megrendelő előleget nem köteles fizetni.

2.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a szolgáltatások ellenértékét a Megrendelő utólag, a számlák alapján fizeti meg.

Megfelelőségi probléma: A szerződés éves értéke meghaladja a 100 000 EUR összeget, mégsem tartalmaz legalább 30% előleget. Ez sérti az előrefizetésre vonatkozó minimumszabályt.

3. Számlázás és fizetési feltételek

3.1. A Szolgáltató havonta jogosult számlát kiállítani az elvégzett szolgáltatásokról.

3.2. A Megrendelő a számlákat a számla kézhezvételétől számított 90 naptári napon belül köteles kiegyenlíteni.

3.3. Felek rögzítik, hogy a 90 napos fizetési határidő a Megrendelő belső pénzügyi folyamatai miatt indokolt.

3.4. A 90 napos fizetési határidő alkalmazásához külön pénzügyi igazgatói jóváhagyás nem szükséges.

3.5. A számla akkor minősül teljesítettnek, amikor a Megrendelő saját belső rendszerében a fizetést feldolgozta.

Megfelelőségi probléma: A szerződés 30 napnál hosszabb, sőt 60 napnál is hosszabb fizetési határidőt alkalmaz, pénzügyi igazgatói jóváhagyás nélkül. Ez közvetlenül sérti a fizetési határidőre vonatkozó szabályokat.

4. Késedelmes fizetés

4.1. Amennyiben a Megrendelő a fizetési határidőt elmulasztja, a Szolgáltató először köteles legalább két alkalommal írásbeli fizetési emlékeztetőt küldeni.

4.2. A Szolgáltató késedelmi kamatot csak akkor számíthat fel, ha a Megrendelő fizetési késedelme meghaladja a 60 naptári napot.

4.3. A késedelmi kamat mértéke évi 2%.

4.4. A Szolgáltató a késedelmi kamaton felül semmilyen további díjat, költséget vagy kamatot nem számíthat fel.

4.5. A Szolgáltató nem jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére pusztán fizetési késedelem miatt.

Megfelelőségi probléma: A késedelmi kamat nem a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 százalékpont alapján kerül meghatározásra. A szerződés túlzottan korlátozza a Szolgáltató késedelmes fizetés esetén érvényesíthető jogait.

5. Új partnerre vonatkozó fizetési modell

5.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő új üzleti partnernek minősül.

5.2. Ennek ellenére a Szolgáltató nem kér előleget, részletfizetést, biztosítékot vagy bankgaranciát.

5.3. A Megrendelő a teljes díjat kizárólag utólag köteles megfizetni.

5.4. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő fizetési gyakorlata a hosszú fizetési ciklusokon alapul.

Megfelelőségi probléma: Új partner esetén az előrefizetés vagy részleges előrefizetés preferált lenne. A szerződés ezzel ellentétes, mert minden pénzügyi kockázatot a Szolgáltatóra terhel.

6. Teljesítés és együttműködés

6.1. A Szolgáltató köteles a Megrendelő által kért szolgáltatásokat a Megrendelő üzleti igényei szerint teljesíteni.

6.2. A Megrendelő a teljesítéshez szükséges információkat lehetőség szerint biztosítja.

6.3. A Megrendelő késedelmes adatszolgáltatása nem mentesíti a Szolgáltatót a határidők teljesítése alól.

6.4. A Szolgáltató köteles a Megrendelő által kért változtatásokat külön díjazás nélkül végrehajtani, ha azok a Megrendelő üzleti működése szempontjából szükségesek.

Megfelelőségi probléma: A Megrendelő együttműködési kötelezettsége gyenge, miközben a Szolgáltató felelőssége túl széles. Ez üzletileg aránytalan.

7. Személyes adatok kezelése

7.1. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése során személyes adatok kezelése történhet.

7.2. A személyes adatok körét Felek külön nem határozzák meg, mivel az a projektek jellegétől függően változhat.

7.3. A személyes adatok kezelésének jogalapját Felek nem rögzítik külön, mivel azt az alkalmazandó adatvédelmi szabályok alapján kell megítélni.

7.4. A Felek jogosultak minden olyan személyes adatot kezelni, amely a szolgáltatás teljesítéséhez vagy üzleti érdekeik érvényesítéséhez hasznos lehet.

Megfelelőségi probléma: A szerződés nem tartalmazza egyértelműen, milyen személyes adatokat kezelnek és milyen jogalapon. Ez sérti az adatvédelmi minimumkövetelményt.

8. Adatfeldolgozás

8.1. Amennyiben valamely Fél adatfeldolgozónak minősül, köteles az adatokat általánosan elvárható módon kezelni.

8.2. Az adatfeldolgozó nem köteles ISO 27001 tanúsítvánnyal vagy azzal ekvivalens tanúsítvánnyal rendelkezni.

8.3. Az adatfeldolgozó saját belátása szerint alkalmazhat technikai és szervezési intézkedéseket.

8.4. Az adatfeldolgozó jogosult alvállalkozókat és al-adatfeldolgozókat bevonni külön előzetes jóváhagyás nélkül.

8.5. Az adatfeldolgozó nem köteles külön dokumentációt vagy tanúsítványt bemutatni az adatbiztonsági megfelelőségéről.

Megfelelőségi probléma: A szerződés kifejezetten kizárja az ISO 27001 vagy ekvivalens tanúsítvány kötelezettségét. Ez ellentétes a megadott adatbiztonsági minimumokkal.

9. Harmadik országba történő adattovábbítás

9.1. A Felek jogosultak személyes adatokat az Európai Unió kívüli országokba továbbítani, ha ez a szolgáltatás nyújtásához vagy üzleti működésükhöz szükséges.

9.2. Harmadik országba történő adattovábbítás esetén a Felek nem kötelesek külön standard contractual clauses, megfelelőségi határozat vagy más garancia alkalmazására, amennyiben az adattovábbítás üzletileg indokolt.

9.3. A Megrendelő jogosult személyes adatokat továbbítani saját cégcsoportjának bármely tagvállalata részére, függetlenül annak földrajzi elhelyezkedésétől.

9.4. A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő globális vállalatcsoportként működik, ezért az adatok nemzetközi áramlása a szolgáltatás természetes része.

Megfelelőségi probléma: A szerződés lehetővé teszi az EU-n kívüli adattovábbítást megfelelő garanciák, például SCC nélkül. Ez sérti a harmadik országba történő adattovábbításra vonatkozó minimumot.

10. Adatbiztonság

10.1. Felek kötelesek észszerű adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazni.

10.2. Az észszerű adatbiztonsági intézkedések körét az adott Fél saját belső szabályzatai határozzák meg.

10.3. Felek nem kötelesek többfaktoros hitelesítést, titkosítást, hozzáférés-felülvizsgálatot, naplózást vagy rendszeres biztonsági auditot alkalmazni, kivéve, ha ezt jogszabály kifejezetten előírja.

10.4. Felek az adatbiztonsági intézkedések megfelelőségét saját maguk értékelik.

Megfelelőségi probléma: Az adatbiztonsági követelmények túl általánosak és gyengék. Hiányzik a kötelező tanúsítványi vagy ekvivalens kontrollkövetelmény.

11. Adatvédelmi incidens

11.1. Adatvédelmi incidens esetén az érintett Fél köteles a másik Felet észszerű időn belül értesíteni.

11.2. Észszerű időnek minősül különösen az incidens belső kivizsgálásának lezárását követő 15 munkanap.

11.3. A Felek nem kötelesek előzetes vagy részleges incidensértesítést küldeni, amíg az incidens minden részlete nem ismert.

11.4. Az incidensről szóló értesítés tartalmát az érintett Fél saját belátása szerint határozza meg.

Megfelelőségi probléma: A szerződés nem tartalmazza a kötelező 72 órán belüli értesítést. A 15 munkanapos határidő túl hosszú, és incidenskezelési szempontból nem megfelelő.

12. Adatmegőrzés

12.1. Felek jogosultak a személyes adatokat a szerződés teljesítéséhez, üzleti elemzéshez, riportoláshoz, auditáláshoz és jövőbeli üzleti lehetőségek értékeléséhez megőrizni.

12.2. A személyes adatok megőrzési ideje a szerződés megszűnését követő 10 év.

12.3. A Felek jogosultak a személyes adatokat ennél hosszabb ideig is megőrizni, ha azt üzleti, technikai, statisztikai vagy cégcsoporton belüli adminisztrációs érdek indokolja.

12.4. A törlési kérelmek teljesítését a Felek megtagadhatják, ha az adatok megőrzése üzleti szempontból hasznos.

Megfelelőségi probléma: A személyes adatok megőrzése meghaladja a szerződés időtartama + 5 év maximumot, és túl tág üzleti indokokra hivatkozik.

13. Titoktartás

13.1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott bizalmas információkat titokban tartani.

13.2. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a Megrendelő cégcsoportjába tartozó vállalatokkal történő információmegosztásra.

13.3. A Megrendelő jogosult a Szolgáltató által készített dokumentációkat, megállapításokat és technikai javaslatokat cégcsoporton belül korlátozás nélkül megosztani.

13.4. A Szolgáltató kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével hivatkozhat a Megrendelőre referenciaként.

Megfelelőségi probléma: A titoktartás aszimmetrikus. A Megrendelő szélesebb információmegosztási jogot kap, miközben a Szolgáltató erősen korlátozott.

14. Felelősség

14.1. A Szolgáltató teljes felelősséggel tartozik minden olyan közvetlen és közvetett kárért, amely a szolgáltatással összefüggésben a Megrendelőnél felmerül.

Fiktív oktatási példa - nem megfelelő B2B szerződés

14.2. A Szolgáltató felel az elmaradt haszonért, reputációs kárért, üzleti lehetőségek elvesztéséért, ügyfélpanaszokért, cloud költségnövekedésért és harmadik személyek által érvényesített igényekért is.

14.3. A Szolgáltató felelőssége nem korlátozható a szerződéses díj összegére.

14.4. A Megrendelő felelőssége kizárólag a lejárt és nem vitatott számlák megfizetésére terjed ki.

Megfelelőségi probléma: A felelőségi rendszer erősen egyoldalú, a Szolgáltatóra aránytalan kockázatot terhel.

15. Szerződés időtartama és megszűnése

15.1. A jelen szerződés határozott időre, 2026. július 1. napjától 2027. június 30. napjáig jön létre.

15.2. A Megrendelő jogosult a szerződést bármikor, indokolás nélkül, 15 napos felmondási idővel megszüntetni.

15.3. A Szolgáltató kizárólag 90 napos felmondási idővel jogosult a szerződés megszüntetésére.

15.4. A Megrendelő fizetési késedelve csak akkor minősül súlyos szerződésszegésnek, ha az meghaladja a 120 napot.

15.5. A Szolgáltató a szerződés megszűnése esetén köteles minden folyamatban lévő feladatot külön díjazás nélkül lezárni.

Megfelelőségi probléma: A megszüntetési jogok aránytalanok. A fizetési késedelem túl későn minősül súlyos szerződésszegésnek.

16. Kapcsolattartás

16.1. Felek a kapcsolattartást elsődlegesen e-mailben végzik.

16.2. A kapcsolattartói adatok kezelésére vonatkozó részletes szabályokat Felek nem rögzítik.

16.3. A Felek a kapcsolattartói adatokat saját belső rendszereikben, CRM-eszközökben és cégcsoporton belüli adatbázisaikban kezelhetik.

Megfelelőségi probléma: Hiányzik a kapcsolattartói személyes adatok pontos köre, célja, jogalapja és megőrzési ideje.

17. Irányadó jog és viták rendezése

17.1. Jelen szerződésre a Megrendelő székhelye szerinti jog az irányadó.

17.2. Felek kikötik, hogy minden jogvita eldöntésére a Megrendelő székhelye szerint illetékes bíróság jogosult.

17.3. A Szolgáltató vállalja, hogy vitás fizetési kérdések esetén a szolgáltatást a jogvita lezárásáig folyamatosan biztosítja.

Megfelelőségi probléma: A vitarendezési szabály erősen Megrendelő-barát, és fizetési vita esetén is túlzott szolgáltatási kötelezettséget ír elő.

18. Záró rendelkezések

18.1. A szerződés módosítása e-mailben is érvényes, amennyiben a Megrendelő projektvezetője azt visszaigazolja.

18.2. A szerződés mellékletek nélkül is teljes körű megállapodásnak minősül.

18.3. Felek kijelentik, hogy a szerződésben nem szabályozott kérdésekben saját üzleti gyakorlataik szerint járnak el.

18.4. Felek kijelentik, hogy a szerződést elolvasták és elfogadták.

Megfelelőségi probléma: A szerződés túl sok lényeges részletet hagy nyitva. Az e-mailes módosítás gyenge kontrollt jelenthet, különösen fizetési és adatvédelmi kötelezettségek esetén.

Oktatási megfeleléségi összegzés

Ez a fiktív szerződés több ponton nem felel meg a megadott fizetési és adatvédelmi minimumoknak.

Főbb nem megfelelések

1. 90 napos fizetési határidőt tartalmaz, miközben a megengedett maximum 30 naptári nap lenne.
2. 60 napnál hosszabb fizetési határidőt alkalmaz pénzügyi igazgatói jóváhagyás nélkül.
3. 150 000 EUR éves szerződéses érték mellett nincs minimum 30% előleg.
4. Új partner esetén sem tartalmaz előrefizetést vagy részleges előrefizetést.
5. A késedelmi kamat nem a jegybanki alapkamat + 8 százalékpont szerint kerül meghatározásra.
6. Nem határozza meg egyértelműen a kezelt személyes adatok körét.
7. Nem határozza meg az adatkezelés jogalapját.
8. Harmadik országba történő adattovábbítást megfelelő garanciák, például SCC nélkül is enged.
9. Nem ír elő ISO 27001 vagy ekvivalens tanúsítványt az adatfeldolgozó számára.
10. Nem tartalmaz 72 órán belüli adatvédelmi incidensértesítést.
11. A személyes adatok megőrzési idejét 10 évben határozza meg, ami meghaladja a szerződés időtartama + 5 év maximumot.
12. Túl általános adatbiztonsági követelményeket tartalmaz.
13. Az al-adatfeldolgozók bevonása kontroll nélkül történhet.
14. A felelősségi és felmondási szabályok aránytalanul a Megrendelőnek kedveznek.

Kelt: Budapest, 2026. június 11.

CloudMentor Services Kft. Szolgáltató képviseli: Minta Márton ügyvezető	GlobalPartner Solutions Ltd. Megrendelő képviseli: John Sample ügyvezető
Aláírás	Aláírás